

谢天然与北京电影学院学位申请资格再审审查与审判监督行政裁定书

案由：[行政](#) > [行政主体](#) > [教育行政管理（教育）](#)
[行政](#) > [行政行为](#) > [其他行政行为](#)

案 号：[\(2019\)京行申299号](#)

审理法官：[马宏玉](#) [贾宇军](#) [赵世奎](#)

文书类型：[裁定书](#)

裁定类型：[其他](#)

公开类型：[文书公开](#)

审理法院：[北京市高级人民法院](#)

审结日期：[2019.09.19](#)

案件类型：[行政申请再审审查](#)

审理程序：[再审](#)

代理律师/律所：[岳耀辉](#) ,[山东公明政和律师事务所](#) ；

权责关键词：[行政复议](#) [户籍所在地](#) [当事人的陈述](#) [新证据](#) [行政复议](#)

谢天然与北京电影学院学位申请资格再审审查与审判监督行政裁定书

北京市高级人民法院

行政裁定书

(2019)京行申299号

再审申请人（一审原告、二审上诉人）谢天然，男，1981年3月9日出生，汉族，户籍所在地山东省济宁市市中区。

委托代理人岳耀辉，[山东公明政和律师事务所](#)律师。

被申请人（一审被告、二审被上诉人）北京电影学院。

再审申请人谢天然因诉北京电影学院取消学位申请资格一案，不服北京市第一中级人民法院（以下简称二审法院）（2018）京01行终614号行政判决，向本院申请再审。本院依法组成合议庭对本案进行了审查，现已审查终结。

原审法院查明：谢天然原系北京电影学院文学系2012级在职艺术硕士（MFA）研究生，于2012年9月至2015年6月在职在北京电影学院文学系电影领域电影剧本创作方向学习。2015年5月27日及28日，北京电影学院文学系安排2012级研究生（电影剧作专业、电视剧剧作专业）进行毕业论文答辩。谢天然的硕士学位论文题目为《论电影剧作中的心理学应用及实践》。同年5月27日，北京电影学院文学系答辩委员会作出答辩委员会决议书，表决结果为五票赞成建议不授予谢天然硕士专业学位，零票反对。该决议书中“答辩委员会评语”处载明：“关于谢天然的论文审核，经过答辩委员会会议，鉴于其论文在体例上不具备论文规范，无论点论据，仅以图书摘抄形式充斥全文，且抄袭内容超过70%，严重违反学生最基本学术规范要求，影响极其恶劣，特决定停止其答辩资格，终止培养。”2015年5月28日，谢天然进入答辩现场后，被当场告知因其毕业论文存在抄袭，取消其答辩资格。同年6月9日，北京电影学院文学系作出《关于取消谢天然答辩资格决定的补充材料》，就谢天然的论文涉嫌抄袭之处作出如下说明：“……他的整篇文章分为五部分：绪论。简单的540字开场，有少量原文的抄袭。第一章，剧作心理学。从体例到文字、到片例完全是照抄《编剧心理学：在剧本中建构冲突》一书。论点、论据、片例剽窃率超过了70%。第二章，人物心理学。主要剽窃自百度百科和相关的心理学专著。剽窃率高达90%。第三章，观众心理学。主要剽窃自百度百科和相关的心理学专著。剽窃率高达90%。结语。共300字，100%剽窃自《编剧心理学》导论部分……”。同年7月2日，北京电影学院作出取消硕士学位决定。谢天然不服该决定，于2016年2月23日向北京市海淀区人民法院（以下简称一审法院）提起行政诉讼。2017年2月20日，一审法院作出（2016）京0108行初115号行政判决，认定北京电影学院作出的取消硕士学位决定违反法定程序，且适用法律存在不当之处，判决撤销北京电影学院于2015年7月2日作出的关于对谢天然取消硕士学位的决定。2017年3月16日，北京电影学院研究生院向谢天然作出关于取消谢天然学位申请资格的通知，告知谢天然：“根据北京电影学院文学系答辩委员会意见，经北京电影学院学术委员会学术道德与学术仲裁专门委员会认定，你于2015年5月所提交的硕士学位论文《论电影剧作中的心理学应用与实践》存在严重抄袭行为，违反学术道德和学术规范要求，依据《中华人民共和国学位条例》第八条，《学位论文作假行为处理办法》

第二条、第七条，以及《北京电影学院学位授予细则》、《北京电影学院关于学位论文学术不端行为检测及处理办法》等规定，经北京电影学院学位评定委员会讨论，决定拟取消你的学位申请资格。根据《学位论文作假行为处理办法》第十三条的规定，在北京电影学院学位评定委员会作出最终决定前，你有陈述和申辩的权利。如有异议，请在收到本通知30日内提出。”谢天然收到该通知后，未在30日内提出异议。2017年6月26日，北京电影学院召开校学位评定委员会全体会议，认定谢天然的学位申请材料存在严重抄袭、剽窃行为。次日，北京电影学院学位评定委员会作出北京电影学院学位评定委员会决议，决定取消谢天然学位申请资格。谢天然对该决定不服，向一审法院提起行政诉讼。

谢天然向本院申请再审，请求本院：1.撤销二审法院（2018）京01行终614号行政判决；2.判决北京电影学院承担一审、二审及再审诉讼费用。

本院认为：《学位论文作假行为处理办法》第二条规定，向学位授予单位申请博士、硕士、学士学位所提交的博士学位论文、硕士学位论文和本科学生毕业论文（毕业设计或其他毕业实践环节）（统称为学位论文），出现本办法所列作假情形的，依照本办法的规定处理。第七条规定，学位申请人员的学位论文出现购买、由他人代写、剽窃或者伪造数据等作假情形的，学位授予单位可以取消其学位申请资格；已经获得学位的，学位授予单位可以依法撤销其学位，并注销学位证书。取消学位申请资格或者撤销学位的处理决定应当向社会公布。从做出处理决定之日起至少3年内，各学位授予单位不得再接受其学位申请。第十三条规定，对学位申请人员、指导教师及其他有关人员做出处理决定前，应当告知并听取当事人的陈述和申辩。当事人对处理决定不服的，可以依法提出申诉、申请行政复议或者提起行政诉讼。

本案中，北京电影学院根据审查结果认定谢天然提交的学位论文存在严重的抄袭、剽窃行为。北京电影学院对谢天然作出处理决定前，向谢天然告知拟取消其学位申请资格,并告知其享有陈述和申辩的权利。谢天然未向北京电影学院提出陈述和申辩意见。北京电影学院根据其调查认定情况，决定取消谢天然学位申请资格，符合前述规定，亦无明显不当。根据前述规定，作为学位授予单位的北京电影学院，对其认定学位申请论文存在抄袭作假情况的学位申请人员取消其学位申请资格，不违反前述规定。故谢天然提出的电影学院不应当仅以毕业论文存在抄袭就直接取消谢天然的学位申请资格的主张不能成立。另，北京电影学院在原取消硕士学位申请资格决定因以未告知谢天然陈述申辩权利违反法定程序、未载明所依据的具体规定，被一审法院（2016）京0108行初115号行政判决予以撤销后

，北京电影学院告知了谢天然陈述和申辩的权利，并重新经过学位评定委员会讨论，明确了所依据的具体规定，作出本案取消谢天然硕士学位申请资格的决定，不属于违反《中华人民共和国行政诉讼法》第七十一条规定的行为。谢天然提出的北京电影学院所作决定违反行政诉讼法第七十一条规定的主张，不能成立。

在本院再审审查期间，谢天然向本院提交了截图等三份材料作为新证据。经审查，该三份材料不符合《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》中关于新证据的规定，故本院不予接纳。

综上，二审法院判决驳回谢天然的上诉，维持一审驳回谢天然诉讼请求的判决，并无不当。谢天然的再审申请不符合《中华人民共和国行政诉讼法》第九十一条规定的情形。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百一十六条第二款规定，裁定如下：

驳回谢天然的再审申请。

审 判 长 马宏玉

审 判 员 贾宇军

审 判 员 赵世奎

二〇一九年九月十九日

法官助理 聂小菁

书 记 员 张路遥

本案法律依据

学位论文作假行为处理办法 第2条
中华人民共和国行政诉讼法(2017修正) 第71条
中华人民共和国行政诉讼法(2017修正) 第91条
最高人民法院关于适用《中华人民共和国行政诉讼法》的解释 第116条2款
最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定
中华人民共和国学位条例(2004修正)

同案由重要案例

北京某药业公司诉国家市场监督管理总局、某某药业公司反垄断其他行政行为纠纷案
最高人民检察院、中国消费者协会联合发布10件消费者权益保护公益诉讼典型案例之六：河北省廊坊市检察机关督促整治血液净化医疗违法行为行政公益诉讼案
重庆市高级人民法院发布2024年度行政审判十大典型案例之十：某县人民检察院诉某县公安局不履行城市中心区人行横道无障碍设施建设管理维护职责行政公益诉讼案——公安机关负有在城市中心区加装人行横道过街音响提示装置的职责
重庆市高级人民法院发布2024年度行政审判十大典型案例之五：涪陵某枝建筑公司诉某区经济运行局行政处理案——负数报价中标构成以低于成本的报价竞标，属中标无效
检例第237号：钱某诉上海市某区某村委会不履行法定职责诉讼监督案
重庆市高级人民法院发布2024年度行政审判十大典型案例之八：李某甲诉某区教育委员会统筹安排入学案——规范性文件限制拥有其他自有产权住房的直管公房承租人子女入读该公房对口学校的规定合法
江苏省高级人民法院发布2024年度十大典型案例之八：李某诉某区房产服务中心履行修复下水道职责及行政赔偿诉讼案
文忠丽与天津市人民政府行政纠纷再审申请案

更多

本院同类案例

郑某某与北京市大兴区魏善庄镇人民政府等再审审查与审判监督行政裁定书
刘某与工业和信息化部其他二审行政裁定书
卓某某与北京市西城区人民政府月坛街道办事处再审审查与审判监督行政裁定书
北京某某公司与北京市大兴区人民政府二审行政裁定书
王某等与北京市大兴区榆垓镇人民政府其他再审审查与审判监督行政裁定书
北京某某公司华泰分公司与北京市房山区琉璃河镇人民政府其他再审审查与审判监督行政裁定书
吕某某与北京市海淀区人力资源和社会保障局再审审查与审判监督行政裁定书
张某某与中关村科技园区顺义园管理委员会再审审查与审判监督行政裁定书

更多

©北大法宝：（www.pkulaw.com）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。欢迎查看所有[产品和服务](#)。

法宝快讯： [如何快速找到您需要的检索结果？](#) [法宝 V6 有何新特色？](#)



扫描二维码阅读原文

原文链接：<https://www.pkulaw.com/pfnl/a6bdb3332ec0adc43269d478e70582e629619c1feee9d431bdfb.html>